

1502329-91.2019.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2246537/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 7026361 - 04º D.P. GUARULHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502329-91.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502329-91.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2246537/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 7026361 - 04º D.P. GUARULHOS, 5689/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2246537 - 04º D.P. GUARULHOS, 5689/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2246537 - 04º D.P. GUARULHOS, 5689/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2246445/2019 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAYARA OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Nayara Oliveira Santos foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de agosto de 2019, por volta das 09h35min, no interior do Centro de Detenção Provisória II, situado na Avenida Guinle, nº 15, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 1 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 78,95g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na ocasião dos fatos, agentes penitenciárias realizavam

fiscalização de pessoas que visitavam detentos, quando, através de scanner corporal, notaram que havia algo no interior do bojo de sutiã da ré. Assim, Nayara foi encaminhada até uma sala reservada e ali confessou informalmente a traficância, retirando a peça íntima e mostrando as substâncias entorpecentes que trazia consigo, que se apurou ser maconha.

A acusada foi notificada (fl. 124) e apresentou defesa preliminar (fls. 157/159).

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2022 (fls. 166/167).

Não havendo elementos que permitisse absolver sumariamente a acusada, iniciou-se a fase de instrução. Em audiência judicial foi ouvida uma testemunha, sendo a ré interrogada ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, para o caso de condenação, pena no mínimo legal, incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, as agentes penitenciárias Heliene de Lourdes Ferreira e Analeide Ferreira Costa. Heliene narrou que estava realizando procedimento de revista juntamente com sua colega de instituição, momento em que a acusada, ao passar pelo scanner, estava com uma substância estranha no interior do bojo do sutiã. Ao levar a acusada a uma sala reservada, esta confessou que levava consigo maconha. Indagada, ela disse que não iria levar à pessoa que iria visitar, seu amásio (fl. 02).

Analeide disse que fazia procedimento de revista junto com sua colega de farda, quando perceberam que a acusada, ao passar pelo scanner, trazia consigo substância estranha no interior do bojo do sutiã. Nayara foi levada à sala reservada, tendo confessado que levava consigo substância entorpecente. A acusada disse que não iria levar a droga para seu amásio (fl. 03).

Perante o Delegado de Polícia, Nayara optou pelo silêncio (fl. 04).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes públicos foram novamente ouvidos. Em seguida, a requerida foi interrogada.

Heliene, agente penitenciária, disse que estava realizando procedimento de revista quando a acusada passou pelo scanner. Percebeu que havia algo no sutiã dela, que posteriormente descobriu se tratar de maconha. A ré ia visitar o amásio.

Em interrogatório, a acusada negou a prática do crime. Disse que, de fato, levava consigo uma porção de maconha, mas afirmou que ela se destinava ao seu uso.

Essas são as provas produzidas.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), laudo de constatação prévia (fls. 23/25) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 118/121), o qual constatou no material apreendido a presença de tetrahydrocannabinol (THC), substância prevista na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa.

O encontro das drogas em poder da ré é incontroverso.

A agente ouvida em juízo narrou com detalhes as circunstâncias da detenção da ré e o encontro das drogas. Relatou que fazia o procedimento para revista dos visitantes e, através do scanner corporal, constatou que a acusada trazia consigo material orgânico no interior de seu sutiã, material esse que posteriormente se descobriu se tratar de maconha.

A ré, no mais, como não poderia deixar de fazer, ante a situação de flagrância, confirmou os fatos relatados pelas testemunhas.

A quantidade de entorpecentes e as circunstâncias do caso – tentativa de ingresso em estabelecimento prisional – não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico (entrega para consumo de terceiro), sendo absolutamente inverossímil a alegação da ré de que faria uso do entorpecente.

Nesse contexto, cabalmente provado que a ré praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O crime foi praticado no interior de estabelecimento prisional. Configurada, portanto, a majorante do art. 40, III, do mesmo dispositivo legal.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são inteiramente favoráveis à acusada.

Ela não registra maus antecedentes, conforme certidão de fl. 125. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade externada pela prática do crime não se mostrou acentuada. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Tratando-se de crime contra a saúde pública, prejudicada a análise do aspecto vitimológico.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também são inteiramente favoráveis à acusada.

Ela foi surpreendida com 78,95 gramas de entorpecente, quantidade que não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes. Não há variedade de drogas, uma vez que a ré foi surpreendida somente com um tipo de entorpecente. Foi apreendida apenas maconha, a menos lesiva das drogas ilícitas.

Destarte, inexistindo circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, pois a ré confessou a prática do crime, mas sem reflexos na pena, já fixada no piso.

Na terceira fase, em razão da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em 1/6 (um sexto), operação que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda nesta última fase, possível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, a acusada é primária e ostenta bons antecedentes criminais. Nada há nos autos que possa indicar que ela se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza.

Diante das circunstâncias do caso, levando-se em especial consideração a ínfima quantidade de droga, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 11 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, sanção que torno definitiva.

A acusada não goza de padrão de vida elevado. Por este motivo, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da primariedade e quantidade de pena aplicada, a ré poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa que fixo em 10 (dez) diárias no valor mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar a ré Nayara Oliveira Santos, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no mínimo legal. A reprimenda corporal fica substituída por pena restritiva e direitos e multa, na forma acima estabelecida.

Condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA